

1503253-98.2022.8.26.0664

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: GISLAINE DE BRITO FALEIROS VENDRAMINI

Comarca: Votuporanga

Foro: Foro de Votuporanga

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 07/12/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2246102/2022 - DEL.SEC.VOTUPORANGA PLANTÃO, 27295617 - DEL.SEC.VOTUPORANGA PLANTÃO, 2246102 - 01º D.P. VOTUPORANGA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FABIANO SILVA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Justiça ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Votuporanga

Foro de Votuporanga

1ª Vara Criminal

Rua Espírito Santo, 2497, Votuporanga-SP - cep 15501-221

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1503253-98.2022.8.26.0664 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1503253-98.2022.8.26.0664

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2246102/2022 - DEL.SEC.VOTUPORANGA PLANTÃO, 27295617 - DEL.SEC.VOTUPORANGA PLANTÃO, 2246102 - 01º D.P. VOTUPORANGA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FABIANO SILVA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). GISLAINE DE BRITO FALEIROS VENDRAMINI

Vistos.

Trata-se de ação penal pública incondicionada proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO em face de FABIANO SILVA, pela prática, em tese, do delito previsto no art. 155, caput, do Código Penal, consoante o seguinte fato narrado na denúncia (fls. 108/110):

Consta do incluso inquérito policial que no dia 08 de setembro de 2022, por volta de 12:00 horas, no estabelecimento comercial denominado "Casa de Ferramentas", localizado na rua Padre Isidoro Cordeiro Paranhos, nº 2586, bairro Vila América, nesta cidade e Comarca, o denunciado FABIANO SILVA subtraiu para si 01 (uma) furadeira elétrica, marca "Dewalt", modelo DW508 S-BR, cor amarela e preta, avaliada em R\$ 550,00 (auto de avaliação - fls. 97), pertencente à vítima Alex Francisco Gimenes Cipriano.

A prisão em flagrante foi convertida em preventiva (fls. 70/73).

A denúncia foi recebida em 19/09/22 (fls. 128/129).

Citado (fls. 183), o denunciado apresentou resposta à acusação por meio de defensora dativa (fls. 154/157).

Não tendo havido absolvição sumária, designou-se audiência de instrução e julgamento (fls. 158/160).

Na audiência de instrução e julgamento, foram ouvidas a vítima e duas testemunhas. Ao final, o réu foi interrogado. Seguiram-se debates orais.

É o relatório.

D E C I D O.

Em que pese as ponderações da combativa defesa, ao término da instrução a ação penal é procedente.

Com efeito, a materialidade delitiva foi comprovada pelos seguintes elementos juntados aos autos: auto de prisão (fls. 1); boletim de ocorrência (fls. 7/8); auto de exibição, apreensão e entrega (fl. 11/12); link das imagens do estabelecimento vítima (fls. 48) e demais provas colhidas.

Por seu turno, a autoria é certa e pode ser imputada ao réu. Vejamos.

O proprietário da Casa das Ferramentas, Alex Francisco Gimenes Cipriano, na fase inquisitiva, disse que, no dia, estava no estabelecimento e viu o réu por ali, em meio às prateleiras, com uma mochila cor de rosa. Logo que ele deixou a loja, soube pelos comerciantes vizinhos que ele estava oferecendo à venda uma furadeira elétrica de cores preta e amarela, da marca Dewalt. De pronto, presumiu que a ferramenta em questão fora furtada e acionou a polícia e, ainda, com um funcionário foi à procura do conduzido. Nas imediações do Supermercado Proença, avistou o ora conduzido mostrando a furadeira a algumas pessoas, certamente tentando vendê-la. De longe, ligou novamente para a PM e indicou aonde o conduzido estava. As viaturas chegaram e viu quando ele pulou de dentro do estacionamento do Proença para o quintal de uma residência vizinha, dali pulou para outra residência e desta para a via pública, sendo capturado. Viu na loja o sistema de monitoramento, tendo acesso às imagens que flagraram o conduzido furtando a furadeira, em meio às prateleiras do comércio.

Em juízo, o representante da vítima Alex confirmou a versão, afirmando que o réu entrou no estabelecimento com uma bolsa nas costas e furtou uma máquina, ninguém viu; mas ele parou no bar da frente e começou a oferecer a máquina, falando que tinha roubado de quem tem e venderia por qualquer valor. Foi avisado e, então, pegou a moto e foi atrás dele com um funcionário, localizou o réu com a máquina, vendendo para outra pessoa, pegou a máquina e chamou a polícia, ele correu mas a polícia conseguiu localizá-lo. A máquina foi recuperada, vale R\$ 659,00. Quando ele correu, pulou um alambrado do Proença, rasgou tudo a perna, e foi preso. Salvou as imagens, ele usava tênis, bermuda, camiseta e mochila.

Os policiais militares Permegiani e Andrade, na delegacia (fls. 2/3), disseram que estavam patrulhando quando foi irradiado pelo Copom para atendimento de ocorrência de furto de uma ferramenta na loja Casa das Ferramentas, situada na Rua Pe. Izidoro Cordeiro Paranhos, 2586, nesta cidade. Foram para a região, à procura de um indivíduo que estaria trajando camisa verde e levando consigo uma mochila de cor rosa. Nas imediações do Supermercado Proença, avistaram o ora conduzido andando a pé rua Alfredo Rodrigues Simões, o qual trajava as roupas irradiadas pelo COPOM e, ao ver a viatura, ele saiu em desabalada carreira, pulando o alambrado do estacionamento do supermercado, ganhando seu interior e, dali, pulou diversos muros de residências vizinhas. Com o apoio de outras viaturas, promoveram cerco ao local, e conseguiram capturá-lo saindo de uma casa situada na rua Diulas de Souza, 2538. Em seu poder, estava a mochila com a furadeira elétrica, marca Dewalt, com adesivo

alusivo à Casa das Ferramentas. O conduzido apresentava ferimentos em ambos os membros inferiores e também nos membros superiores, em decorrência, certamente, do esforço empreendido para fugir da polícia. Ele foi conduzido até o Pronto Socorro, medicado e conduzido a este plantão. Ele declarou que cumpria pena em regime aberto. Tiveram acesso a imagens do sistema de monitoramento da loja, sendo possível ver a ação do conduzido, subtraindo a ferramenta.

Ouvido em juízo, o Cabo Permegiani disse que foram acionados com informação do furto da ferramenta e depararam-se com o réu perto do Proença, em poder de uma mochila, na qual estava a furadeira subtraída, com adesivo da Casa das Ferramentas; ele se machucou na fuga, pulou alambrado. A furadeira estava na mochila e foi recuperada pela polícia militar. Não conhecia o réu porque trabalha em outro setor e soube que ele havia saído há pouco tempo da delegacia.

No mesmo sentido, o depoimento do cabo Andrade.

Interrogado na fase inquisitiva (fls.5), o réu permaneceu calado.

Em seu interrogatório judicial, o réu FABIANO SILVA confessou a prática delitiva, justificando sua conduta à recaída nas drogas. Já errou muito no passado, mas nunca foi criminoso, nunca participou de facção. Entrou na loja, pegou a ferramenta, na verdade nem lembra direito, aí ofereceu a venda. Foi localizado pela vítima com a ferramenta em seu poder, foi agredido pela vítima e mais dois rapazes, não machucou da queda do alambrado e sim da agressão, não foi pela polícia. Afirmou várias vezes que está arrependido, tem filha de dois anos que sofre muito, está sofrendo muito na cadeia, já fez besteira e estava assinando carteirinha, cumprindo o horário e trabalhando, mas no dia brigou com a mulher, ficou uma noite na rua usando drogas e bebida, aí envolveu-se nisso. Pediu nova chance, uma nova oportunidade.

Constata-se, portanto, que as provas produzidas na fase extrajudicial e os depoimentos colhidos em juízo são convergentes e uníssonos, firmes e coesos, hígidos o suficiente a demonstrar que o acusado, realmente, foi o autor do fato descrito na denúncia.

Ademais, as declarações prestadas pelos policiais militares foram coerentes e harmônicas com os demais subsídios de convicção existentes nos autos e não há nenhum indicativo a colocar em xeque a idoneidade das informações prestadas. Em verdade, o exercício da função de agente da lei não pode, por si só, tornar suspeita a versão dos fatos apresentados, pois seria um contrassenso que o Estado incumbisse tais pessoas da função repressiva e lhes negasse crédito quando relatam suas diligências.

Conforme evidenciado pela fundamentação apresentada acima, o acusado subtraiu uma furadeira elétrica, pertencente à Casa das Ferramentas. A conduta em questão, por sua vez, foi animada pelo dolo do acusado. Na situação analisada, é possível concluir que o acusado tinha inequívoca consciência de que o objeto em questão se tratava de coisa alheia. E, diante dessa consciência, nutriu o desejo de subtraí-la. Essa vontade, por sua vez, foi exteriorizada, resultando na prática do ato. Não se aplica, no caso, o princípio da insignificância. Conforme o entendimento reiterado do Supremo Tribunal Federal, a aplicação do referido princípio está condicionada ao preenchimento dos seguintes requisitos: (a) mínima ofensividade da conduta do agente; (b) nenhuma periculosidade social da ação; (c) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e (d) inexpressividade da lesão jurídica provocada.

Na hipótese concreta, a despeito de o valor dos bens subtraídos poder ser reputado como expressivo (R\$ 550,00), consoante auto de avaliação de fls.97 e os antecedentes criminais do acusado demonstram, consoante certidão de fls. 112/127, que ele possui envolvimento anterior em crimes, o que, segundo a jurisprudência dominante, demonstra a elevada reprovabilidade da conduta e, de consequente, impossibilita a aplicação do princípio da bagatela.

Destarte, evidenciado que o acusado, com ânimo de assenhoramento definitivo e ciente da ilicitude de sua ação, subtraiu para si o objeto descrito na inicial, à pretensão manifestada na denúncia deve ser julgada procedente, operando-se a consumação do delito com a inversão da posse do bem.

Caracterizada a prática do delito, passo à aplicação da pena, observando a FA e Certidões de fls. 111/127.

Na primeira fase, aumento a pena de 1/6, por conta dos maus antecedentes (Processos Criminais 101/2003; 13781/2008; 4153/2012) (fl. 56), resultando em 01 anos e 02 meses de reclusão e 11 dias multa.

Na segunda fase, compenso a reincidência (Proc. 0011562-32.2015.8.26.0664-fls. 126) com a confissão e mantenho a pena fixada.

Na terceira fase por fim, não há causas de aumento ou diminuição de pena, pelo que a torna definitiva.

Considerando a multi reincidência do réu e maus antecedentes, fixo regime inicial semiaberto.

Fixo cada dia multa no mínimo legal.

A reincidência e maus antecedentes obstam a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Igualmente, pelos mesmos fundamentos, não se mostra possível aplicar a suspensão condicional da pena, prevista no art. 77 do Código Penal.

Deixo de fixar indenização mínima à vítima (art. 387, IV, do Código de Processo Penal), pois a res furtiva foi restituída, consoante auto de entrega (fls. 11/12) e confirmação em audiência.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR o réu FABIANO SILVA à pena de 01 ano e 02 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 11 dias multa, unidade mínima, por infração ao art. 155, caput, do Código Penal (reincidente). Custas pelo réu, observando-se a gratuidade.

Expeça-se certidão de honorários ao Patrono nomeado, por força do convênio OAB/DPE, de forma proporcional em caso de recurso, integralizando-se após o trânsito em julgado.

O réu respondeu ao processo preso e persistem os requisitos da custódia cautelar, pois demonstrou que, em liberdade, cumprindo pena em regime aberto, envolveu-se em nova infração. Assim, não poderá recorrer em liberdade, recomendando-se-o na prisão em que se encontre e, em caso de recurso, expeça-se guia de recolhimento provisória.

Com o trânsito em julgado, providencie-se: (i) ofício de aditamento para execução da pena; (ii) cálculo da pena de multa e expedição de certidão de sentença, abrindo-se vista ao MP, cumprindo-se, no mais, o disposto no art. 479 e/ou 480 e §§ das NSCGJ; (iii) comunicação à Justiça Eleitoral, para fins do art. 15, inciso III, da Constituição da República; (iv) expedição de ofício ao IIRGD (v) ciência à vítima (autorizado o cumprimento por chamada audiovisual), bem como o instrumental necessário ao integral cumprimento da sentença, com lançamento das movimentações pertinentes para arquivamento.

Sentença registrada eletronicamente e publicada em audiência, saindo os presentes intimados.

Cumpra-se.

Votuporanga, 07 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA